

1500337-41.2020.8.26.0283

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Leonardo Christiano Melo

Comarca: Itirapina

Foro: Foro de Itirapina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERCIO TONETTI MORETTI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

Vistos.

LAERCIO TONETTI MORETTI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Consta nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itirapina

Foro de Itirapina

Vara Única

Rua 01, nº 180, Itirapina - SP - cep 13530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500337-41.2020.8.26.0283 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500337-41.2020.8.26.0283

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAERCIO TONETTI MORETTI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Christiano Melo

Vistos.

LAERCIO TONETTI MORETTI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. Consta nos inclusos autos que, no dia 18 de setembro de 2020, por volta das 15h50min, na Avenida Otoniel Augusto Rodrigues, no interior da Penitenciária I, neste município

e comarca de Itirapina, LAERCIO TONETTI MORETTI, qualificado à fl. 90, trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) invólucros contendo Cannabis sativa L. (maconha), pesando aproximadamente 164 gramas, substância entorpecente, causadora de dependência física e psíquica (conforme auto de exibição de fl. 05).

A denúncia foi recebida (fls. 147/152). O réu foi notificado (fl. 132) e apresentou defesa prévia (fl. 143/146).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e interrogada o acusada.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio. Na mesma linha se manifestou a Defesa.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Muito embora o réu tenha confessado a posse da droga, a Autoridade Policial não encaminhou aos autos o laudo pericial da substância apreendida, de modo que não se faz presente a prova da materialidade no presente caso, sendo de rigor a absolvição do acusado.

III- Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Justiça Pública para absolver LAERCIO TONETTI MORETTI, com fulcro no artigo 386, inciso II, do CPP.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

Honorários Advocatícios

Havendo Defensor nomeado pelo Convênio OAB/DP, fixo honorários ao(s) procurador(es) nomeado(s) nestes autos em 100% do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP. Em caso de recurso de quaisquer das partes, expeça-se certidão (i) de 70% (setenta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/DP antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça; e (ii) de 30% (trinta por cento) do valor da Tabela de Honorários do Convênio OAB/Defensoria Pública, após o trânsito em julgado. Não havendo recurso de nenhuma das partes, expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, efetuadas as anotações e comunicações de costume, providencie-se o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais.

Sentença proferida em audiência. Saem os presentes intimados.

Itirapina, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA